

ความคิดเห็นดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำไปประกอบการพิจารณากำหนดให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งใดควรได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนั้นหรือไม่ อย่างไร เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอยู่เป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้บรรจุนายทหารชั้นนายพลที่มีชั้นยศพลตรีโดยไม่จำกัดจำนวนตามความจำเป็น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีการกำหนดให้มีฐานะและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน เนื่องจากผู้ที่มีตำแหน่งหลักตามโครงสร้างอัตรากำลังได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ประกอบกับลักษณะตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพกำหนด ซึ่งงานดังกล่าวมิได้ระบุเป็นอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายรวมทั้งเมื่อพิจารณาคูณลักษณะของตำแหน่งดังกล่าวแล้วก็มีได้มีคุณลักษณะเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและระดับกลาง ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ที่ผู้ดำรงตำแหน่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามนัยมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการทหารมิได้เสนอให้ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า คณะกรรมการข้าราชการทหารได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาทบทวนกลุ่มข้าราชการทหารซึ่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเหมือนกับข้าราชการพลเรือนซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะของงานตามตำแหน่งที่กระทรวงกลาโหมเสนอเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุนประเภทประสานงาน กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ ซึ่งภารกิจและลักษณะงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานราชการ และเพื่อความเป็นธรรมและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เห็นควรให้ตำแหน่งที่กระทรวงกลาโหมเสนอที่เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนพิเศษของตำแหน่งระดับ ๘ และ ระดับ ๘ ว ของข้าราชการพลเรือน (๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน) และเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ถึงระดับ ๑๑ ที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่พิจารณาปรับปรุงเงินประจำตำแหน่งและ

เงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ฟ้องคดีให้เท่าเทียมกับข้าราชการทหารที่มีชั้นยศเดียวกัน หรือข้าราชการอื่นที่มีอัตราเงินเดือนระดับเดียวกัน จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗/๒๕๕๖)

๗.๔ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำไม่ได้กำหนดให้ต้องจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ การไม่ดำเนินการจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ตามที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งร้องขอ จึงไม่เป็นเหตุให้การดำเนินการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เดิม) ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยื่นสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำชุดใหม่ ก่อนถึงวันลงคะแนนผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้ ฉบับที่ ๑ ขอให้จัดเวทีเพื่อให้โอกาสผู้สมัครได้แนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งมีหนังสือสอบถามความเห็นของผู้สมัคร แต่มีการยกเลิกหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน และแจ้งเวียนสอบถามความเห็นไปยังผู้สมัครให้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี ด้วยผลของการสำรวจจึงไม่ได้จัดเวทีให้ผู้ฟ้องคดี ฉบับที่ ๒ ขอให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ประธานกรรมการมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งทุกคนประสานกับหน่วยงานของตนเพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และฉบับที่ ๓ ขอให้จัดเวทีแนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ และให้ประสานงานกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมติของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง พร้อมควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่มีการดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอความอนุเคราะห์ให้ปิดป้ายประชาสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้ได้รับความร่วมมือ และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงประธานขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิและให้ประสานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดการปิดแผ่นป้าย



การประชาสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้ได้รับความร่วมมือเช่นเดิม ต่อมา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งโดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงนายกสมาคมมหาวิทยาลัยมหิดลคัดค้านผลการเลือกตั้ง แต่สมาคมมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหนังสือคัดค้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบผลการพิจารณาการคัดค้านผลการเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับคำชี้แจง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกผลการเลือกตั้งให้จัดการเลือกตั้งใหม่โดยให้มีการดำเนินการจัดเวทีแนะนำตัวผู้สมัครและให้ผู้สมัครเสนอวิสัยทัศน์พร้อมให้กำหนดระเบียบการอำนวยความสะดวกและจัดการประชาสัมพันธ์ผู้สมัครอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๓๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยข้อ ๔ กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ประกาศระเบียบการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยกำหนดวิธีการดำเนินการเลือกตั้ง ในส่วนของการอำนวยความสะดวกไว้ข้อ ๑.๑ ว่า ให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของคณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก วิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการเลือกตั้งต้องจัดเตรียมเครื่องประกอบสำหรับหน่วยเลือกตั้ง กระดานกรอกคะแนนหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้แทนกันได้ ป้ายปิดประกาศ ป้ายบอกที่เลือกตั้ง นาฬิกา ปากกา ดินสอ ซอลค์ และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไว้ให้พร้อมก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้ง และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยทั่วกัน ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้งได้อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งตามระเบียบดังกล่าว คือ ๑. ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเวียนแจ้งให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์จำนวน ๔๕๒ แผ่น ๒. ประชาสัมพันธ์ในข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม ส่งให้คณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๓. ประชาสัมพันธ์ในสารมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่การไปใช้สิทธิและเพื่อรายงานการเลือกตั้งและประวัติผู้ได้รับเลือกตั้งโดยพิมพ์จำนวน ๓,๖๐๐ เล่ม ส่งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ๔. ประชาสัมพันธ์ใน Website ของมหาวิทยาลัยมหิดล ๕. เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งให้ทำการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอย่างทั่วถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจึงมีหนังสือถึงคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งทุกคนเพื่อขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งยังสั่งการให้

แจ้งเวียนหนังสือของผู้ฟ้องคดีทางโทรสารถึงคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งทุกคน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขออีกเช่นกัน เห็นได้ว่าได้มีการดำเนินการในส่วนการอำนวยความสะดวกเลือกตั้งตามระเบียบการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เคยมีการจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์มาแล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ และประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งไม่จัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแนะนำตัวนั้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และระเบียบการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ไม่ได้กำหนดให้ต้องจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ อีกทั้ง ประธานสภาอาจารย์ศิริราชก็ได้เตรียมการจัดเวทีดังกล่าว แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการไปร่วมแนะนำตัวตามที่สภาอาจารย์ศิริราชจะจัดขึ้น มีแต่ผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียวเท่านั้น จำเป็นต้องแจ้งงดการดำเนินการดังกล่าว การไม่จัดเวทีให้มีการแนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์จึงไม่ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคขึ้นระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งไม่ได้ดำเนินการจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแนะนำตัวและเสนอวิสัยทัศน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอนั้น จึงไม่เป็นเหตุให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ประการผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒/๒๕๔๖)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

๑.๑ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการสอบสวนทางวินัย องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกรรมการสอบสวน ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด หากไม่แล้วอาจเป็นเหตุให้การดำเนินการสอบสวนจนกระทั่งมีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบได้ ดังนั้น ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในระหว่างการพิจารณาดำเนินการสอบสวนปรากฏว่ามีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง เป็นเหตุให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนไม่ครบตามกฎหมาย แม้จะมีการดำเนินการหาตัวบุคคลมาเป็นกรรมการเพิ่มเติมโดยได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดแล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนที่มีองค์ประกอบไม่ครบตามกฎหมาย และออกคำสั่งใหม่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวนแทนคำสั่งดังกล่าว รวมถึงแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวน ตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยไว้ กรณีย่อมมีผลให้กระบวนการสอบสวนภายหลังจากที่องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนไม่ครบเสียไป คำสั่งลงโทษทางวินัยในกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิสิสัย จังหวัดมหาสารคาม ถูกร้องเรียนในกรณีจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเมรุวัดบ้านหนองบัวน้อยโดยมีรายการวัสดุที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งในการตรวจรับวัสดุดังกล่าวมีผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อเพียงผู้เดียว แล้วจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วเพื่ออนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายพัสดุ ทั้งที่ยังส่งมอบสินค้าไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ขายพัสดุได้ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและ ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงได้เสนอความเห็นให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีโอน (ย้าย) มาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จังหวัดมหาสารคาม จึงแจ้งเรื่องให้จังหวัดสระบุรีดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะต้นสังกัดใหม่ของผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นาย ส. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นประธานกรรมการ นาย ม. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นกรรมการ นาย ท. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕) เป็นกรรมการและเลขานุการ และจำสิบเอก ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผลการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาจริง ควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ซึ่งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้น) จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ถูกต้องและไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมและหน้าที่เดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบด้วย นาย ส. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นประธานกรรมการ นาย ม. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นกรรมการ นาย ท. ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕) เป็นกรรมการและเลขานุการ และจำสิบเอก ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยก่อนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งขอยืมตัวข้าราชการฝ่ายพลเรือน และพนักงานส่วนตำบลจากต้นสังกัดอื่น เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งอำเภอวิหารแดง มีหนังสืออนุญาตให้ยืมตัวนาย ส. นาย ม. และ นาย ท. ข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอวิหารแดง จำนวน ๓ คน ไปเป็นคณะกรรมการสอบสวน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมต้นสังกัด



ของจำสิบเอก ค. มีหนังสือแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมมีการกิจและงานประจำเป็นจำนวนมาก แต่มีพนักงานส่วนตำบลน้อย จำสิบเอก ค. จึงไม่สามารถร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องขอได้ การแต่งตั้งจำสิบเอก ค. เป็นคณะกรรมการสอบสวนจึงเป็นการแต่งตั้งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีจึงประกอบด้วยคณะกรรมการเพียงสามคนเท่านั้น ต่อมา ในระหว่างการดำเนินการสอบสวน นาย ส. ซึ่งเป็นประธานกรรมการได้รับคำสั่งกรมการปกครองให้ออกจากราชการ คณะกรรมการสอบสวนจึงได้มีการประชุมเลือกนาย ม. เป็นประธานกรรมการแทนนาย ส. ดังนั้น ในขณะนั้นจึงเหลือกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนเพียงสองคน ซึ่งถือว่ามียอดประกอบของคณะกรรมการไม่ครบจำนวนตามข้อ ๓๓^๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ กำหนดไว้ แต่ต่อมาในภายหลังจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหนังสือแจ้งขอยืมตัวจำสิบเอก ค. จากต้นสังกัดในครั้งใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมจะได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่ขัดข้องก็ตาม ก็มิได้ทำให้จำสิบเอก ค. เป็นคณะกรรมการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายในทันที แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่มียอดประกอบของคณะกรรมการสอบสวนที่ไม่ครบจำนวนตามกฎหมาย และได้ออกคำสั่งใหม่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวนแทนคำสั่งดังกล่าว รวมถึงได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวน กรณีจึงเป็น

^๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕

ข้อ ๓๓ การแต่งตั้งกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการแต่งตั้งควรพิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานส่วนตำบลก่อน หากไม่มีพนักงานส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือเพื่อความยุติธรรมจึงแต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น โดยได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจำนวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาและกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ในกรณีจำเป็นให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ด้วยก็ได้ และให้นำข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



การกระทำโดยไม่ชอบด้วยข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง^๒ ประกอบข้อ ๓๕ (๑)^๓ ของประกาศดังกล่าว การสอบสวนทั้งหมดจึงเสียไปตามข้อ ๖๓^๔ ของประกาศเดียวกัน และเมื่อกระบวนการสอบสวนทางวินัยมีที่มาจากคณะกรรมการสอบสวนที่เมืองค้ประกอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยอมทำให้ผลการพิจารณาสอบสวนทางวินัยที่เกิดจากคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเสียไปด้วย ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนว่าเห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย แล้วเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕)

^{๒-๔} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การทบทวน และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕

ข้อ ๓๕ เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ ให้มอบสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคำสั่ง หรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ ให้ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๓๓ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามิเหตุอันสมควร หรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ดำเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นำข้อ ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๓๓ ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ผู้ต้อง



๑.๒ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักความเป็นกลาง

๑.๒.๑ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ถือว่าขัดต่อหลักความเป็นกลาง

(๑) คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นชุดเดียวกัน

การดำเนินการสอบสวนวินัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นการพิจารณาทางปกครองเพื่อที่จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นคำสั่งทางปกครอง บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ไปพิจารณาทางปกครองดังกล่าวจึงต้องมีความเป็นกลาง เว้นแต่กรณีจะเข้าข้อยกเว้นของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า มีการแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกันเป็นทั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยไม่ปรากฏเหตุว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าออกไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ ประกอบกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมีเพียง ๓ คน แต่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง ๒ ชุด มีถึง ๒ คน บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสียงข้างมากและย่อมคาดหมายได้ว่าผลการพิจารณาในชั้นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงย่อมไม่แตกต่างไปจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริง ดังนั้น เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามคดีนี้ไม่ชอบ การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาลงโทษทางวินัยนำผลการสอบสวนและการพิจารณาดังกล่าวมาใช้พิจารณาลงโทษทางวินัยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแปลง ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีฐานใช้รถยนต์ขาดต่อภาษีประจำปี และใช้รถยนต์ที่ไม่จัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอโป่งน้ำร้อนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการ

เห็นว่าคดีมีมูลตามข้อกล่าวหา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวนเห็นว่าพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นว่า ควรลงโทษผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและรายงานให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) พิจารณา ต่อมา ก.ตร. พิจารณาแล้วมีมติลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการตำรวจตามคดีนี้ กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่ามาตรา ๑๐๒ วรรคสอง^๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่ง^๗ ของกฎ ก.พ.

^{๕-๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๐๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดำเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนจำนวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ฯลฯ

ฯลฯ



ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเดียวกัน จะมีได้บัญญัติห้ามมิให้กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตามโดยเหตุที่คำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การดำเนินการสอบสวนวินัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ไปพิจารณาทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลาง หากผู้นั้นไม่มีความเป็นกลางตามมาตรา ๑๓^๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ประกอบกับแม้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจะได้กำหนดระยะเวลาการสอบสวนไว้แต่หากยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ก็ยังคงดำเนินการต่อไปได้อีก

^{๙-๑๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(๑) เป็นคู่กรณีเอง

(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



เพียงแต่ต้องรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวงทราบตามข้อ ๑๒ วรรคสาม^{๑๑} ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)๙ ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีความจำเป็นถึงขนาดหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไข อีกทั้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งเคยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีอีก เพราะยังมีข้าราชการตำรวจคนอื่นซึ่งอยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ฟ้องคดีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ตามมาตรา ๑๘^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งพันตำรวจโท บ. และร้อยตำรวจเอก ย. ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีอีก จึงทำให้การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองไม่มีความเป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กล่าวคือ ในการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น พันตำรวจโท บ. ในฐานะประธานกรรมการ และร้อยตำรวจเอก ย. ในฐานะกรรมการ มีความเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อบุคคลทั้งสองได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีกโดยพันตำรวจโท บ. เป็นประธานกรรมการ และร้อยตำรวจเอก ย. เป็นกรรมการเช่นเดิม ประกอบกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมีเพียง ๓ คน บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสียงข้างมาก ดังนั้น จึงทำให้ผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงย่อมคาดหมายได้อยู่แล้วว่าไม่อาจแตกต่างไปจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นการพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำผลการสอบสวนมาใช้พิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของ ก.ตร. ไม่ชอบ

^{๑๑} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๑๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวงทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป

^{๑๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้



ด้วยกฎหมายด้วย นอกจากนี้ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีเสียใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓๔/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๐๐/๒๕๕๕ และที่ อ.๘๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) กรณีที่ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยเข้าร่วมประชุมในฐานะ อ.ก.พ. กรม พิจารณาผลการสอบสวนทางวินัยที่ตนได้เคยให้ความเห็นไว้

การพิจารณากรณีนี้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของ อ.ก.พ. กรม ถือเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ทำการพิจารณาจึงต้องมีความเป็นกลางหรือไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาตามนัยมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ที่เคยเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้เข้าร่วมประชุม อ.ก.พ. กรม ในวาระการพิจารณาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการที่ตนเป็นประธานกรรมการสอบสวนฯ ในฐานะ อ.ก.พ. กรม ถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองในวาระการพิจารณาดังกล่าวไม่เป็นกลาง อันมีผลทำให้มติ อ.ก.พ. กรม ที่เห็นควรให้ไล่ข้าราชการออกจากราชการ คำสั่งของผู้มีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัยที่สั่งตามความเห็นหรือมติของคณะกรรมการดังกล่าว และคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของข้าราชการผู้นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ๖ว กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถูกกล่าวหาว่าเรียกและรับเงินจากนายจ้างคนงานต่างด้าวที่ทำงานผิดเงื่อนไขใบอนุญาตทำงาน อธิบดีกรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ผลการสืบสวนปรากฏว่า คดีมีมูลตามข้อกล่าวหาเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีนาย พ. เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอีก ๓ คน โดยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำ

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือเป็นการรายงานเท็จ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมการจัดหางานพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยกรรมการที่มาประชุมในวันดังกล่าวมีนาย พ. ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในฐานะ อ.ก.พ. กรมการจัดหางานด้วย จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ ก.พ. โดยนายกรัฐมนตรีน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ให้เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ออกจากราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุไม่มีบทบัญญัติ และ ก.พ. ก็ไม่ได้ออกกฎ ก.พ. ไว้ว่าการประชุมของ อ.ก.พ. กรม จะต้องดำเนินการเช่นใด และบุคคลใดมีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือไม่ จึงต้องนำบทบัญญัติตามมาตรา ๓^๓ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ และเมื่อการพิจารณากรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน ถือเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อ.ก.พ. ผู้ทำการพิจารณาจึงต้องมีความเป็นกลางหรือไม่มีส่วนได้เสีย

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมาย

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

ฯลฯ

ฯลฯ



ในเรื่องนั้น ๆ ตามมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุม อ.ก.พ. กรรมการจัดหางานว่า นาย พ. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทำ เข้าประชุมในฐานะ อ.ก.พ. กรรมการจัดหางาน มิใช่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย ของ อ.ก.พ. นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามีกรรมการสอบสวนและเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุม อ.ก.พ. ครั้งนี้ด้วย ข้อเท็จจริงจึงเป็นที่ยุติว่า นาย พ. ซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีมาก่อน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้ทำรายงานการสอบสวนเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว โดยเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่เรียกและรับเงินจากนายจ้างจำนวน ๔,๐๐๐ บาท กรณีคนงานต่างด้าวทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงานและรายงานข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เมื่อนาย พ. ได้เข้าประชุมในฐานะ อ.ก.พ. กรรมการจัดหางาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน มิใช่เข้าร่วมประชุม อ.ก.พ. เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยของ อ.ก.พ. และเมื่อ อ.ก.พ. กรม มีมติเป็นประการใด ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กรม กรณีนี้ นาย พ. ย่อมต้องมีความเห็นเช่นเดิมตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งตนทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ อันเป็นความเห็นที่เป็นปฏิบัติกับต่อผู้ฟ้องคดี ถึงแม้เหตุดังกล่าวจะมีใช้เหตุความมีส่วนได้เสียตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็ตาม แต่กรณีนี้ย่อมเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจจะทำให้การพิจารณาทางปกครองของ อ.ก.พ. กรรมการจัดหางานไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การเข้าประชุม อ.ก.พ. กรรมการจัดหางานของนาย พ. ในฐานะ อ.ก.พ. กรม ตามคดีนี้ จึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง มีผลห้ามติ อ.ก.พ. กรรมการจัดหางานดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คำสั่งมีผลบังคับ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการภายในสามสิบวัน โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไป เนื่องจากการถูกลงโทษทางวินัยตามคำสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามที่กฎหมายและระเบียบในเรื่องดังกล่าวกำหนดต่อไป

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๕/๒๕๕๕)

๑.๒.๒ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ไม่ถือว่าขัดต่อหลักความเป็นกลาง

- ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) และเป็นผู้ลงนามคำสั่งลงโทษ

ในกรณีที่มีการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ถูกกล่าวหา โดยคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์ที่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษทางวินัย แต่ก่อนที่ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามกฎหมายจะสั่งลงโทษ ได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการทั้งสองชุดมีพระ ร. เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เห็นว่าสมควรลงโทษทางวินัยให้หนักขึ้น ในกรณีนี้ โดยที่ปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใดที่จะต้องเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงเป็นเพียงการกลั่นกรองงานให้กับผู้มีอำนาจออกคำสั่งเท่านั้น ไม่ถือเป็นการพิจารณาทางปกครองที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และแม้ว่าต่อมา พระ ร. จะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งให้ปลดบุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ก็ไม่เป็นเหตุให้การพิจารณาจนมีคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ ๓ ระดับ ๕ ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ถูกอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) กล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงเจเสติโพธิสัตว์ จนเป็นเหตุให้วิทยาเขตได้รับความเสื่อมศรัทธาจากประชาชน เนื่องจากการนำภาพที่ไม่เหมาะสมไปลงพิมพ์ในสื่อมวลชน และภาพเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์ มีการลงโทษนักศึกษาเกินกว่าเหตุ ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และขาดคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการเป็นอาจารย์ จึงถูกสั่งให้พักงานและตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ต่อมา ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติงานทุกตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการจะสืบสวนเสร็จ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งมีพระ ร. เป็นประธาน



กรรมการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสมณวิสัย ถือเป็นการกระทำผิดวินัยและไม่รักษาวินัยตามข้อ ๔๗ และข้อ ๕๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงสมควรลงโทษทางวินัยโดย (๑) ให้ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น (๒) ให้ผู้บริหารตักเตือนให้ผู้ฟ้องคดีมิให้กระทำผิดวินัยอีก และหากกระทำผิดอีกสมควรให้ลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดและรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) ซึ่งมีพระ ร. เป็นกรรมการอยู่ด้วยพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้พิจารณาเห็นชอบตามผลการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการชุดแรก แต่เห็นว่าควรลงโทษทางวินัยในสถานที่หนักขึ้น คือ ให้ปลดผู้ฟ้องคดีจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งลงนามโดยพระ ร. ในฐานะผู้รักษาการแทนผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งลงโทษจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติยืนยันตามมติเดิมซึ่งมีพระ ร. เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกล่าว ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องเดิมอีก ต่อมา เมื่อได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้ปลดผู้ฟ้องคดีจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม และขอให้ชดใช้เงินค่าทดแทนเงินเดือนตามที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผลการสอบสวนทางวินัยของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเจเสติโพธิสัตว์ โดยได้นำพระไปสวดพระอภิธรรมร่วมกับพระอื่น ๆ ให้มีการกราบศพ และในงานศพได้วางหีบศพอยู่ตรงกลางระหว่างพระพุทธรูปกับพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับจารีตประเพณี อีกทั้ง นายอำเภอวังน้อยได้มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีกับพระ ว. ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเจเสติโพธิสัตว์ได้มาพบนายอำเภอและพยายามเกลี้ยกล่อมขอให้ออกไปมรณบัตรให้แก่ผู้ตาย แต่ทางอำเภอปฏิเสธเนื่องจากต้องมีการชันสูตรศพก่อน ซึ่งคำชี้แจงของนายอำเภอในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในชั้นอุทธรณ์ จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเจเสติโพธิสัตว์จริง พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา แต่การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ตามมาตรา ๖ วรรคสอง^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เมื่อได้มีการเผยแพร่ การกระทำดังกล่าวโดยสื่อมวลชน เป็นผลให้ประชาชนโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนได้รับรู้ และรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอย่างไม่ถูกต้องได้ กระทำการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการประทุษร้ายที่ทำให้เสื่อมเสียแก่ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำให้มหาวิทยาลัยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงอีกด้วย อันถือเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามข้อ ๕๑ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑

อย่างไรก็ดี โดยที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้คณะกรรมการบริหาร งานบุคคล (กบม.) ต้องเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองแต่ประการใด การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดดังกล่าว จึงเป็นเพียงการกลั่นกรองงานให้กับ ผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้น จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งมอบหมายให้ พระ ร. ซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน เป็นผู้รักษาการแทนเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดี จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในช่วงเวลานั้น พระ ร. จึงมีอำนาจ หน้าที่เช่นที่อธิการบดีจะพึงมีตามกฎหมาย รวมทั้งมีอำนาจลงนามในคำสั่งลงโทษบุคลากรของ มหาวิทยาลัยด้วยตามมาตรา ๒๗^{๕๖} ประกอบกับมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๕๕-๕๗} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๖ ๗๗ ๗๗

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการ พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) บริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด รวมทั้งนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักศึกษา

(๔) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งดำเนินการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

(๕) เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป

(๖) จัดทำและเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยและ มหาเถรสมาคม



มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น การที่พระ ร. เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการทั้งในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) ลงนามในคำสั่งที่ให้ปลดผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีดังกล่าวไม่อาจถือว่าพระ ร. มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาทางปกครอง อันถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีจะมีความเห็นว่า ควรลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และให้ผู้บริหารตักเตือนผู้ฟ้องคดีมิให้กระทำผิดอีก และหากกระทำผิดอีกให้ลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดก็ตาม ก็เป็นเพียงข้อเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเท่านั้น หากใช่เป็นการผูกมัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอทั้งหมดไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจลงโทษผู้ฟ้องคดีตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำขึ้น ตั้งแต่ภาคทัณฑ์ หรือตำหนิเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลฯ ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๕๑ วรรคสอง ของข้อบังคับดังกล่าว ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบและลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยปลดผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๔/๒๕๔๖)

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีซึ่งเป็นพระภิกษุและได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน



๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

- กรณีข้าราชการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ

การที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไม่ยอมลงนามรับทราบคำสั่งเป็นหนังสือของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายงานพิเศษให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและรอการจำหน่าย โดยอ้างว่ามีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่ยอมรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย อันแสดงให้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีเจตนาจงใจขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และยอมส่งผลกระทบต่อระบบบังคับบัญชาในหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจออกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการดังกล่าว อันเป็นโทษขั้นต่ำสุดของการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ๖ สังกัดหน่วยซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและรอการจำหน่าย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำหนังสือมอบหมายหน้าที่ไปแจ้งให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อรับผิดชอบลงนามรับทราบคำสั่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นำรายละเอียดในหนังสือดังกล่าวจัดทำคำสั่งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และให้นางสาว บ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพร้อมพยานสองคนนำคำสั่งไปแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนามรับทราบคำสั่งเช่นเดิม โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงว่าไม่อาจรับงานได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีงานที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบเป็นจำนวนมาก หากรับงานดังกล่าวไว้ อาจเกิดความบกพร่องเสียหายต่อราชการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการถ่ายหนังสือของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกันว่า ตามคำสั่งที่มอบไปถือเป็นหน้าที่ที่มอบหมาย ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หากมี

